PROVA ORAL · MAGISTRATURA · COMPLEMENTO

COMPLEMENTO: PERGUNTAS RARAS E NÃO REPETITIVAS DAS SABATINAS

Complemento — Perguntas Raras

Sim. Nos 8 Blocos estruturados anteriormente, reunimos os **temas centrais de altíssima frequência e repetitividade** (como Júri, Preventiva, Inviolabilidade de Domicílio, Estabilização da Tutela, Improbidade, Precedentes, LINDB e Resoluções do CNJ), que representam cerca de 85% a 90% das cobranças nas bancas.

Contudo, ao analisar a totalidade das 70+ sabatinas dos candidatos no seu caderno, existem sim **perguntas específicas, raras e não-repetitivas** que foram formuladas por examinadores a candidatos específicos.

Abaixo está o **mapeamento exaustivo dessas questões pontuais e "niche"**, categorizadas por disciplina, com suas respectivas respostas e fundamentos jurídicos esperados pela banca:

1. Direito Agrário e Direito Imobiliário Específico

- **Regularização Fundiária Rural (Lei 13.465/2017)**:
  - *Pergunta*: *Como funciona a regularização de lote ocupado por terceiro que não é o beneficiário originário em projeto de assentamento criado há mais de 2 anos?*
  - *Resposta/Fundamento*: A Lei nº 13.465/2017 autorizou a regularização de ocupações informais em assentamentos do INCRA por terceiros (Reurb-Rural), desde que preenchidos os requisitos de exploração direta e pessoal, ausência de outra propriedade rural e cumprimento da função social da terra.
- **Ônus da Prova na Ação de Despejo Rural (Retomada)**:
  - *Pergunta*: *Na ação de despejo rural fundada em pedido de retomada do imóvel para exploração direta pelo proprietário, a quem cabe demonstrar a sinceridade do pedido?*
  - *Resposta/Fundamento*: Por expressa disposição do Estatuto da Terra (Decreto nº 59.566/66) e jurisprudência pacificada do STJ, o **ônus de provar a sinceridade do pedido de retomada é do próprio arrendador/proprietário (autor)**, afastando-se a presunção relativa em benefício do arrendatário.
- **Distinção entre CPR e Contratos Acessórios no Agrobusiness**:
  - *Pergunta*: *Qual a diferença entre a Cédula de Produto Rural (CPR - Lei 8.929/94) e as avenças informais conhecidas no agronegócio como "Vaca Papel" ou "Fica"?*
  - *Resposta/Fundamento*: A CPR é um título de crédito típico, formal e representativo de promessa de entrega de produtos rurais (ou liquidação financeira). Já as figuras como "Vaca Papel" são contratos atípicos de parceria pecuária ou investimento vinculados às regras gerais do Código Civil, sem a cartularidade da CPR.
- **Procedimento de Discriminação de Terras Devolutas**:
  - *Pergunta*: *Como se estrutura a fase administrativa do processo discriminatório de terras devolutas?*

- *Resposta/Fundamento*: Inicia-se por uma **comissão tripartite especial** (composta obrigatoriamente por um bacharel em Direito/advogado, um engenheiro agrônomo e um secretário), que elaborará o memorial descritivo e notificará os confinantes e interessados para apresentação de títulos de propriedade.

2. Direito Eleitoral

- **Inelegibilidade e Perda de Cargo Militar (Oficialato)**:
  - *Pergunta*: *Militar declarado indigno do oficialato por decisão militar que venha a se candidatar e se eleger Deputado Estadual pode ser diplomado pela Justiça Eleitoral?*
  - *Resposta/Fundamento*: **Não pode ser diplomado**. A declaração de indignidade para o oficialato gera uma causa de inelegibilidade (ausência de pleno gozo dos direitos políticos e hipótese da Lei Complementar nº 64/90), que impede a expedição do diploma eleitoral.
- **Inelegibilidade Inata vs. Inelegibilidade Sanção**:
  - *Pergunta*: *Diferencie a inelegibilidade inata (ou originária) da inelegibilidade sanção (ou derivada).*
  - *Resposta/Fundamento*: A **inelegibilidade inata** decorre de uma condição intrínseca do indivíduo prevista na própria Constituição (ex.: analfabetos, conscritos durante o serviço militar obrigatório). A **inelegibilidade sanção** decorre de uma penalidade jurídica imposta por lei complementar (ex.: condenação criminal por órgão colegiado - Lei da Ficha Limpa).
- **Inaplicabilidade do Prazo em Dias Úteis no Processo Eleitoral**:
  - *Pergunta*: *Os prazos recursais no Direito Processual Eleitoral seguem a regra de dias úteis do CPC/2015?*
  - *Resposta/Fundamento*: **Não**. Em razão do princípio da celeridade e da especificidade do pleito eleitoral, os prazos processuais eleitorais são contínuos e contados em **dias corridos** (inclusive em fins de semana e feriados durante o período eleitoral).

3. Filosofia do Direito, Sociologia e Teoria Geral do Processo

- **Concepções Clássicas de Justiça e Filosofia Moral**:
  - *Aristóteles*: Distinção entre Justiça Distributiva (tratar desiguais na medida de suas desigualdades), Justiça Corretiva/Comutativa (restabelecimento do equilíbrio nas relações privadas) e a **Equidade** (a "régua de Lesbos", adaptação da lei genérica ao caso concreto).
  - *Kant*: Diferença ontológica entre o **Direito** (norma jurídica heterônoma munida de coerção externa) e a **Moral** (norma autônoma, calcada no imperativo categórico e na consciência interna).
  - *John Rawls*: A teoria da justiça como equidade fundada no experimento mental da **posição original** e sob o **véu da ignorância** para garantia do liberalismo igualitário.
- **Teoria das Espirais de Conflito (Morton Deutsch)**:
  - *Pergunta*: *Em que consiste a teoria das espirais de conflito na Sociologia do Direito e como o magistrado deve atuar em disputas fundiárias complexas?*

- *Resposta/Fundamento*: O conflito em espiral é aquele que sofre um escalonamento progressivo de ação-reação, onde as partes perdem a referência da causa originária do litígio. Diante disso, o magistrado deve afastar o formalismo estrito e adotar providências estruturais, como inspeções *in loco*, audiências públicas e técnicas autocompositivas (mediação fundiária).

- **Método da Lógica do Razoável (Luis Recaséns Siches)**:
  - *Pergunta*: *Como o método de interpretação pela lógica do razoável supera o positivismo dedutivo tradicional?*
  - *Resposta/Fundamento*: O método da lógica do razoável substitui o silogismo dedutivo frio (onde o juiz é mero "boca da lei") por uma interpretação axiológica, pragmática e centrada no contexto humano e social, permitindo soluções equânimes diante de transformações sociais.

4. Direito Financeiro, Tributário e Empresarial Específico

- **Orçamento Público como Instrumento de Ação**:
  - *Pergunta*: *Por que o orçamento público deixou de ser mera peça contábil/financeira para se tornar instrumento de ação administrativa?*
  - *Resposta/Fundamento*: Com o advento da Constituição de 1988 e do planejamento governamental (PPA, LDO e LOA), o orçamento passou a ser o instrumento de **concretização de direitos fundamentais e políticas públicas**, vinculando o planejamento financeiro às metas sociais do Estado.
- **Imunidade Tributária Recíproca e Multa por Obrigação Acessória**:
  - *Pergunta*: *O ente político imune (ex.: Município ou União) pode sofrer aplicação de multa por descumprimento de obrigação tributária acessória?*
  - *Resposta/Fundamento*: **Sim**. O STF pacificou que a imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, 'a', da CF) refere-se exclusivamente aos **impostos (obrigações principais)**. O descumprimento de deveres instrumentais/acessórios (como apresentar declarações ou escrituração) gera autuação por multa administrativa impositiva válida.
- **Denúncia Espontânea (Art. 138 do CTN)**:
  - *Pergunta*: *A denúncia espontânea afasta a incidência de multas moratórias e punitivas? Quais os seus requisitos?*
  - *Resposta/Fundamento*: A denúncia espontânea exige o reconhecimento do débito acompanhado do **pagamento integral do tributo devido e dos juros de mora**, realizado **antes de qualquer procedimento fiscalizatório** da administração. Ela exclui integralmente as multas moratórias e punitivas.
- **Regime Especial de Recuperação Judicial de Microempresas e EPPs**:
  - *Pergunta*: *Quais as peculiaridades do plano especial de recuperação judicial para ME e EPP na Lei nº 11.101/2005?*
  - *Resposta/Fundamento*: O plano especial independe da realização de Assembleia Geral de Credores; abrange apenas créditos quirografários; e prevê parcelamento em até 36 parcelas mensais, iguais e sucessivas, corrigidas pela taxa SELIC, com carência inicial de até 180 dias.

5. Direito Internacional, Ambiental Transfronteiriço e Casos Raros na Corte IDH

- **Dano Ambiental Transfronteiriço**:
  - *Pergunta*: *Quais os procedimentos administrativos internacionais aplicáveis para a prevenção de dano ambiental transfronteiriço?*
  - *Resposta/Fundamento*: Exige-se a realização de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) com abrangência transfronteiriça, notificação prévia aos Estados vizinhos suscetíveis de afetação, monitoramento contínuo *a posteriori* e consulta diplomática bipartite/multilateral.
- **Casos Específicos e Raros de Condenação do Brasil na Corte IDH**:
  - *Caso Fazenda Brasil Verde*: Condenação do Brasil por violação ao direito de não submissão à escravidão e ao trabalho forçado/servidão por dívida.
  - *Caso Escher e Outros*: Condenação do Estado brasileiro por interceptação telefônica e divulgação ilegal de conversas de membros de organizações agrícolas (MST) realizada pela Polícia Militar sem devida fundamentação judicial.
  - *Caso Favela Nova Brasília*: Condenação por violência e letalidade policial e ausência de investigação independente em execuções extrajudiciais.
- **Teoria da Quarta Instância no Sistema Interamericano**:
  - *Pergunta*: *Em que consiste a Teoria da Quarta Instância perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos?*
  - *Resposta/Fundamento*: Pela Teoria da Quarta Instância, a Corte IDH **não funciona como tribunal de apelação ordinário** para reavaliar provas ou reformar erros de fato/direito cometidos pelo Judiciário interno. Sua atuação limita-se estritamente a verificar se o Estado violou direitos e garantias estabelecidos na Convenção Americana de Direitos Humanos